

עין משפט
גור מצוה

ע:

דאף עץ גב דערדי ביאה צריבין לעדי קדושין. פירוש כל זמן שלא הוחזקה צאשת איש:

למעוטי שנים אומרים אחד בגבה בו'. ולא דמי לשנה ראשונה צפני שנים כו' דהתם ראו כל מה שהיו יכולין לראות

צאותה שנה ורב אלפס פירש משום

דהתם מהני סהדומיהו לענין פירות שאכל צננה ראשונה שחייב לשלם אם לא ימלא יותר עדים טעם ראשון נראה לר"י עיקר דמנן צפרק התקבל (גיטין דף סג.) האשה שאמרה התקבל לי גיטי כריכה שמי כימי עדים שנים שיאמרו בפנינו אמרה ושנים שיאמרו בפנינו קבל וקרע אלמלא לא חשיב כי האי גוונא חזי דבר אע"ג דלריכי אלו לאלו דלפי' למאל דלמר שלים נאמן כשגט צידו ולא לריכי עדי אמירה לעדי קבלה מ"מ כיון שזריך שנראה הגט צידו חזי דבר הוא אלא ע"כ משום שכל כת רואה כל מה שיכולה [לראות] צאותה שעה ואמלא מתניתין [וגיטין] כרענן:

באומר לו עקין תאינה מתאינתי בו'. ואמ' והיכי דמי אי דקיימא גניצה בחצירו של לוקח צשעת עקיפה מאי פריך עלה וכיון דאי קתבע ליה כו' מכירה נמי לא הוי מכירה נהי דמחייב צנפשו מכל מקום קיימי ליה חצירו ללוקח ואלא דלימלא בחצירו של לוקח דל חיוב צנת מהכא לאו מכירה היא דהא ק"ל כרב נחמן דאמר ט' פירות לא עבדי חליפין ומיהו לפימ' מיהא דמפרש דהא דפירי לא עבדי חליפין היינו צמורת קנין סודר שמחזיר לו הסודר ולא יחייב לו אלא לקנין צעלמא אצל צמכוין להקנות זה תחת זה שזה צשוע צמורת דמיס קני ואומר ר"י דהכא לא דייק אלא אלשון מוכר דלפי' קאי בחצר הלוקח כיון דלא אמר זיל למייר אין זו מכירה אלא ממנה ואף על גב צדשתלומי ארצעה וחמשה מתחייב על הממנה כמו על המכר דלאמרינן לקמין' מ"מ גגב ומכר צשצת קמני ואין זו מכירה וכך לן עקון תאינה מתאינתי כמו עקון

תאינה מתאינתיך:

במאן ררבי עקיבא דאמר קלוימה כמי שהונחה דמיא. ואם תאמר לרבי עקיבא נמי כיון דמטא לאויר חצירו חייב לענין צצת דרשות היחיד עולה עד לרקיע ולענין קנין לא קמי צאורי עד דמטי לתוך המחיצות כדמוכח בגיטין צצוזרק (דף עט. ושם) גבי הוא מלמעלה והיא מלמטה כיון שיאל מרשות הגג מגורשת ומוקי לה כגון שמחיצות התחמוות עודפות על העלינוות וי"ל דהכא איירי שזרק לחצר דרך פתח או דרך חלון ולא מעל מחיצת החצר ואמ' ומ"ס דגגיטין נקט רבי והכא נקט רבי עקיבא וי"ל דהכא נקט רבי עקיבא משום דאיירי צצתם חצר שאין מקורה דרבי לא אמר קלוטה כמי שהונחה דמיא אלא צרה"י מקורה דלאמרינן צריש צצת (דף ה. ושם) דלמר צימא כמאן דמליא דמיא אצל רבי עקיבא אית ליה אפילו צרשות הרצים שאין מקורה וציגיטין נקט רבי משום דלאוקמא כשמחיצות התחמוות עודפות דלרבי עקיבא לא מצי למינקט דלדרידיה

אפי' צלא מחיצות כלל כמו צרה"ר אית ליה כמי שהונחה דמיא צריש צצת וס"ד דלרבי אפילו צמחיצות צלא קרוי אמרינן כמאן דמליא דמיא אי נמי למאי דבעי לאוקמי צרבי איירי צצחר מקורה: **לענין שבת לא מחייב** עד דניחה בצחצר. ואמ' וכיון שהקיני צא צין עקירה ד' וקרע שיראין צהלניכו פטור עקירה צורך הנחה הוא ולפי מה שמפרש רבינו תם דאי אפשר לניסוך צלא הגצעה ורבי ירמיה דלמר צהניקין (גיטין דף נג: ושם^ט) גבי מנסך משעת הגצעה קני מתחייב צנפשו לא הוי עד שעת ניסוך לית ליה הגצעה צורך ניסוך הוא הדין דלית ליה עקירה צורך הנחה אמי שפיר דפריך הכא אליצא דרבי ירמיה ונראה לר"י דהוי מצי לשנויי דעקירה צורך הנחה הוא אלא לדברי המקשן שלא היה סופר טעם זה משיב ליה דמשכחת ליה שפיר צאומר לא תקנה גניצומיך עד שמתוך:

אתנן אסרה תורה ואפי"ו בא עץ אמו. תימה דמנ"ל הא וי"מ משום דלמר צהצא על יצמנו (יצמות דף נט: ושם) דלתנן כלצ ומחיר זונה מותרין מדכתבי גס שניהם ולא ארצעה ומדמעיע אתנן כלצ שהוא צמיתה ש"מ צאשה כה"ג הוי אתנן ואין נראה פירוש זה דלטו מי כתיב ולא ארצעה שניהם כתיב ונאמר שניהם ולא שלשה ולא אלא למעוטי אלא מחיר זונה ונראה לפרש משום דעיקר אתנן צעירות הוא דכתיב כדמוכח צפ' כל האסורים (תמורה דף כט: ושם) דזונה דגבי אתנן צחיצי כריתות משתעי ואמ' דלמלא כי אסר הכתוב אתנן כגון מתחילת לה אדם אחר הא לך טלה זה ושכני עם צנך דצההוא לא מחייב מיתה ושייך אתנן כה"ג דמתנן צפרק כל האסורים (שם דף כט. ושם^ט) האומר הא לך טלה זה ותלין שפתחך אלל עבדי ר"מ אומר אינו אתנן וחכמים אומרים הרי זה אתנן ואפילו ר"מ לא קאמר אלא משום דשפחה צעבד שריא דמפרש התם דיש לו אשה וצינס רצו מוסר לו שפחה כנענית ומירך ר"י דששטי' דקרא דלא תציא אתנן זונה משמע צצתם אתנן שהצועל הוא הנוטן אתנן: **נויע' מוס' צמורות נו: ד"ה זונה:** **אי"ו תבעה י"ה בו'.** אע"ג דמוקמיה צע"ו (דף סג. ושם) דקאי אתנן צצחרה מטעם זה לא היה נאסר ולא חשיב אתנן אלא ממנה צעלמא ועיקר טעמא דלתנן דכמסיק הכא

ואף על גב דעירי ביאה ציריכי לעירי קידושין, דבר קרינא ביה. כיצא בו עירי גניבה ועירי טביחה דבעירי גניבה לבדם נתקיימה על הגנב דין הגנבה, אף על פי שעירי טביחה ציריכי לעירי גניבה שאם אין גניבה אינו חייב בטביחה, עכשיו שהעירי עמה עירי טביחה דבר קרינא ביה. ובהני, אפילו ר' עקיבה מודה ונמצאת מתניתין אפילו לר' עקיבה. דאמי' עירי קידושין מעירין שקידשה ראובן ושנים אחרים מעירין שבא עליה אחר וזלתי ראובן דברי הכל דנין אותה כאשת איש. רבנן דמכשורי הללו שלוש כחות בחוקה, האי דבר דכתי' רחמנא למה לי, ואיתנין למימר כגון הני דאמרו רבנן בחזקת בורדין

מרובה פרק שביעי בבא קמא

חלפתא. שם חציו של רבי יוסי: **צשנים אומרים קידש.** פלוני את האשה צניסן: **ושנים אומרים צעל איש אחר צאייר: דאע"ג דעדי ציאה.** הצאים להמתת לריכינן לעדות קדושין דאי לא קידשה איכא למימר פנויה היא: כיון דעדי קדושין לא לרידין לעדי

ציאה. דצללו נינהו שוו לה קמאי אשת איש ליאסר על כל העולם: **דבר הוא.** אף עדות של ציאה קיים ונהרגת: **הכא נמי כו'.** עדי גניצה חייצו ליה כפילא צללו עדי טביחה. אצל הני דעדות חזקה שלשמן הכיתות לריכות זו לזו: **למעוטי אחד אומר אחס צגצה וכו'.** וקאלמו לשויה גדולה לענין עונשין או לענין סיהו קידושיה קדושין: **צגצה.** שיער רחמי צקשרי אצבעותיה: **חלי דבר.** שיער אחד: **וחלי עדות.** עד אחד יש לשער ופשיטא דללו עדות היא: **אחמי קטנה היא כו'.** הלכך לא מאטרפין. אצל לגצי חזקה כולן מעידין שהיה מוחזק צה: **עקון תאינפ.** לקוט תאינים מתאינמי צדמי הגניצה צצצת וכן עשה ונמחייב מיתה: **והא אי צעצ ליה.** צעל התאינה ללוקט: **צדינא.** לומר חסור לי תאינים שלקטת או תן לי מה שמכרת לי צדמיה: **לא אמרינן.** לגגב זיל שלים אשתכח דלאו מכירה הוא א' (ואמאי משלס ד' וס'): **וזוק גניצה לחצרי.** צצצת ואמי אמן לך מעות וכן עשה קנאה לוקח וזה נמחייב מיתה: **ררבי עקיבא דאמר.** צצוזרק (שבת דף טז:). **קלוטה כמי שהונחה.** שזרק מרשות לרשות כיון שקלטת האויר נמחייב משום צצת נמלא חיוב צצת וחיוב מכירה צאין כאחד שאויר חצר קנה ללוקח דכיון דסופו לנזות כמונח דמי: **אסרה פורה.** להציא לצית המקדש לכל מדר: **ואפילו צא על אמו.** ונתן לה טלה צאמננה אסור ואף על גב דאי לא היה יחייב לה ניהלה א' והואיל צצצעה ליה צדינא לא אמרינן ליה קיים לה מנאה דהא מתחייב צנפסיה הוא: אפי'

אתנן חייב לה הוי אתנן
אמרינן ליה זיל שלים
הכא נמי אע"ג דלענין תשלומין אי תבע דבינא קמן לא אמרינן ליה זיל שלים
אפילו

על לרקיע
דמיא. ואם תאמר לרבי עקיבא נמי כיון דמטא לאויר חצירו חייב לענין צצת דרשות היחיד עולה עד לרקיע ולענין קנין לא קמי צאורי עד דמטי לתוך המחיצות כדמוכח בגיטין צצוזרק (דף עט. ושם) גבי הוא מלמעלה והיא מלמטה כיון שיאל מרשות הגג מגורשת ומוקי לה כגון שמחיצות התחמוות עודפות על העלינוות וי"ל דהכא איירי שזרק לחצר דרך פתח או דרך חלון ולא מעל מחיצת החצר ואמ' ומ"ס דגגיטין נקט רבי והכא נקט רבי עקיבא וי"ל דהכא נקט רבי עקיבא משום דאיירי צצתם חצר שאין מקורה דרבי לא אמר קלוטה כמי שהונחה דמיא אלא צרה"י מקורה דלאמרינן צריש צצת (דף ה. ושם) דלמר צימא כמאן דמליא דמיא אצל רבי עקיבא אית ליה אפילו צרשות הרצים שאין מקורה וציגיטין נקט רבי משום דלאוקמא כשמחיצות התחמוות עודפות דלרבי עקיבא לא מצי למינקט דלדרידיה אפי' צלא מחיצות כלל כמו צרה"ר אית ליה כמי שהונחה דמיא צריש צצת וס"ד דלרבי אפילו צמחיצות צלא קרוי אמרינן כמאן דמליא דמיא אי נמי למאי דבעי לאוקמי צרבי איירי צצחר מקורה: **לענין שבת לא מחייב** עד דניחה בצחצר. ואמ' וכיון שהקיני צא צין עקירה ד' וקרע שיראין צהלניכו פטור עקירה צורך הנחה הוא ולפי מה שמפרש רבינו תם דאי אפשר לניסוך צלא הגצעה ורבי ירמיה דלמר צהניקין (גיטין דף נג: ושם^ט) גבי מנסך משעת הגצעה קני מתחייב צנפשו לא הוי עד שעת ניסוך לית ליה הגצעה צורך ניסוך הוא הדין דלית ליה עקירה צורך הנחה אמי שפיר דפריך הכא אליצא דרבי ירמיה ונראה לר"י דהוי מצי לשנויי דעקירה צורך הנחה הוא אלא לדברי המקשן שלא היה סופר טעם זה משיב ליה דמשכחת ליה שפיר צאומר לא תקנה גניצומיך עד שמתוך:

אתנן אסרה תורה ואפי"ו בא עץ אמו. תימה דמנ"ל הא וי"מ משום דלמר צהצא על יצמנו (יצמות דף נט: ושם) דלתנן כלצ ומחיר זונה מותרין מדכתבי גס שניהם ולא ארצעה ומדמעיע אתנן כלצ שהוא צמיתה ש"מ צאשה כה"ג הוי אתנן ואין נראה פירוש זה דלטו מי כתיב ולא ארצעה שניהם כתיב ונאמר שניהם ולא שלשה ולא אלא למעוטי אלא מחיר זונה ונראה לפרש משום דעיקר אתנן צעירות הוא דכתיב כדמוכח צפ' כל האסורים (תמורה דף כט: ושם) דזונה דגבי אתנן צחיצי כריתות משתעי ואמ' דלמלא כי אסר הכתוב אתנן כגון מתחילת לה אדם אחר הא לך טלה זה ושכני עם צנך דצההוא לא מחייב מיתה ושייך אתנן כה"ג דמתנן צפרק כל האסורים (שם דף כט. ושם^ט) האומר הא לך טלה זה ותלין שפתחך אלל עבדי ר"מ אומר אינו אתנן וחכמים אומרים הרי זה אתנן ואפילו ר"מ לא קאמר אלא משום דשפחה צעבד שריא דמפרש התם דיש לו אשה וצינס רצו מוסר לו שפחה כנענית ומירך ר"י דששטי' דקרא דלא תציא אתנן זונה משמע צצתם אתנן שהצועל הוא הנוטן אתנן: **נויע' מוס' צמורות נו: ד"ה זונה:** **אי"ו תבעה י"ה בו'.** אע"ג דמוקמיה צע"ו (דף סג. ושם) דקאי אתנן צצחרה מטעם זה לא היה נאסר ולא חשיב אתנן אלא ממנה צעלמא ועיקר טעמא דלתנן דכמסיק הכא

ואף על פי שהגנב מתחייב בנפשו על השבת, כגון זה אמרה הבריתא פטור מלשלם.

רבי אמי' לעולם כדאוקמה רמי בר חמא, והאי דקשיא לך אילו תבע ליה קמאן בדינא כול', ודאי אף על גב דכי תבע ליה קמאן בדינא בדמי התאנה שעקץ לא מחייבינן ליה לשלם, אי שלים ליה הגנב מעצמו מכירה מעליא היא. כגון הבא על אמו ונתן לה אתנן, וכי אמו ברת מיהב לה אתנן היא, אלא כיון דבחורות קאן אץ יחייב לה הויא אתנן. הכי נמי, כיון דניחא ליה לאקנויי ליה בהכיץ ולמחובן הוו וביניה זבני.

מסורת הש"ס

א' ב"צ נו: סנהדרין ל:
ב' ב"צ ט: סנהדרין פו:
ג' ב"צ נו: סנהדרין ל:
א' ויע' צנדה נג:
ב' ונפרשי דהתם, ד' ד' ש"ל מ"ו,
ס' שצת ד:
ז' זא.
גיטין עט:
ז' ב"מ לא,
ז' ס"א ואמאי קמני מוכר הא לאו מכירה היא,
ח' צני' ויהא אילו,
ט' ב"מ מז,
י' דף עט:
ז' ס' ד"ה לא,
ז' ד"ה שעקירה,
ט' ד"ה מנסך,
ז' ד"ה כנון.

1. לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יקרא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דברך. דברים יט טו

גליון הש"ס

גב' דבר ולא חצי דבר.
עין הריות דף ד ע"א
מוס' ד"ה קרי: דש"י ד"ה ביטאי לומר החזיר לי תאינים.
עין סנהדרין דף עב ע"א וט"ז: